



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

Paraná, 15 de agosto de 2017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara; el Expte. FPA 4802/2016/11/CA2, "LEGAJO DE APELACIÓN DE GIMENEZ, LISANDRO RODRIGO (D); BALCAZA, ROBERTO CEFERINO SERGIO (D); ESCOBEDO SANCHEZ, SEBASTIAN ARMANDO; GONZALEZ, PATRICIA ALEJANDRA (D) Y OTROS EN AUTOS 'GIMENEZ, LISANDRO RODRIGO (D); BALCAZA, ROBERTO CEFERINO SERGIO (D); ESCOBEDO SANCHEZ, SEBASTIÁN ARMANDO Y OTROS POR INFRACCIÓN LEY 23.737", proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

Que los presentes son traídos a resolver el recurso de reposición planteado por el Sr. Defensor Público Oficial Subrogante, Dr. Mario Roberto Franchi, contra el decreto dictado por el Sr. Presidente en fecha 27 de julio de 2017 obrante a fs. 68, en cuanto decide "...Atento lo informado por el a quo y previo a darle intervención en esta instancia intímese al... Sr. Defensor Público



Oficial Subrogante, Dr. Mario Roberto Franchi -en defensa de Sebastián Escobedo Sánchez-, para que en el plazo de tres días motiven el recurso de apelación interpuesto a fs. 34/46 de las presentes actuaciones...”

A fs. 71 se corre vista del recurso al Sr. Fiscal General, la que es contestada a fs. 72/80 vta.

Seguidamente, en fecha 7 de agosto de 2017 se tiene por contestada la vista corrida, y se incorpora escrito presentado por el Dr. Vartorelli, mediante el cual motiva el recurso de apelación interpuesto en estas actuaciones; quedando los autos en estado de resolver.

Que, en fecha 11 de agosto de 2017 se ordena extraer los autos del sorteo e incorporar las actuaciones provenientes del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad; quedando los autos en estado de resolver a fs. 90.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que mediante libelo obrante a fs. 69/70 el recurrente plantea la reconsideración de lo decretado en la presente, en fecha 27 de julio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

de 2017, en cuanto se le otorga intervención para motivar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Escobedo Sánchez.

Solicita se haga lugar a la reconsideración que plantea, entendiendo -en suma- que corresponde que la Dra. Beisel continúe con la defensa del Sr. Escobedo Sánchez y determine la estrategia procesal que considere técnicamente conveniente.

b) Que, el Sr. Fiscal General contesta la vista mediante escrito de fs. 72/80 vta., efectuando consideraciones en torno a lo decretado en primera instancia a fs. 1682 en cuanto se dispuso la comparecencia de los coimputados en los términos del art. 453 del CPPN. Por los fundamentos que expone, solicita, en primer término, se declare la nulidad del tercer párrafo del decreto de fs. 1682, por entender que dicha actividad no se encuentra incluida en exigencia legal o reglamentaria (art. 170 inc. 4, 439 del CPPN).

Subsidiariamente, y por los motivos que expone en el último párrafo de su libelo,



peticiona se rechace la pretensión que hiciera valer el Sr. Defensor Público Oficial, Dr. Mario Franchi.

II- Que, se advierte que mediante las actuaciones remitidas por el Sr. Juez Federal de esta ciudad a fs. 85/89, se tomó conocimiento que el imputado Sebastián Escobedo Sánchez designó a la Dra. Corina Andrea Beisel como abogada defensora (cfr. fs. 87), y asimismo compareció a fin de desistir del recurso al que oportunamente había adherido (cfr. fs. 88 y vta.).

Que, que en virtud de lo manifestado por el imputado Sebastián Escobedo Sánchez, deviene abstracto el tratamiento del recurso de reposición impetrado por el Sr. Defensor Público Subrogante, Dr. Mario Roberto Franchi, lo que así debe declararse.

III- Por otra parte, atento al estado de autos, corresponde dar intervención en las presentes al Dr. Guillermo Vartorelli para que asuma la defensa de los imputados Patricia Alejandra González y Lisandro Rodrigo Giménez en esta Instancia.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4802/2016/11/CA2

IV- Siguiendo la instancia su curso, señálese audiencia para el día 23 de agosto del corriente año a las 9:30 hs., la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Excmo. Tribunal (art. 454 del CPPN -conforme Ref. Ley 26374-), debiendo notificarse a las partes.

Que, la **Dra. Cintia Graciela Gomez** y el **Dr. Mateo José Busaniche**, dijeron: que adhieren a la solución propuesta en el voto precedente.

Que en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Declarar abstracto el tratamiento del recurso de reposición deducido por el Sr. Defensor Público Subrogante a fs. 69/70 de las presentes.

II- Dése intervención al Dr. Guillermo Vartorelli, para que asuma la defensa de los imputados Patricia Alejandra González y Lisandro Rodrigo Gimenez ante esta Alzada.

III- Señálese audiencia para el día 23 de agosto del corriente año a las 9:30 hs., la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este



Excmo. Tribunal (art. 454 del CPPN -conforme Ref. Ley 26374-) y notifíquese.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia y cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MÍ

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 15/08/2017

Alta en sistema: 16/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#30062245#185816429#20170815130038817